

Einsätze mit Nachspielen Vor einem Jahr fanden in der LEA Ellwangen zwei überregional beachtete Polizeieinsätze statt. Sie beschäftigen Justiz und Politik bis h....

Einsätze mit Nachspielen; Vor einem Jahr fanden in der LEA Ellwangen zwei überregional beachtete Polizeieinsätze statt. Sie beschäftigen Justiz und Politik bis heute.

Südwest Presse

Samstag 27. April 2019

Copyright 2019 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: Südwestumschau

Length: 732 words

Body

Anfang Mai letzten Jahres schaute zeitweilig ganz Deutschland auf Ellwangen. Die Tagesschau berichtete aus der Kleinstadt in Ostwürttemberg, der Bundesinnenminister bezog Stellung und auch der UN-Flüchtlingsrat meldete sich zu Wort. Die Stadt an der Jagst war zu einem Symbol für von Migranten verursachte Sicherheitsprobleme geworden.

Anlass waren Vorkommnisse in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Asylbewerber. Dort hatten in der Nacht auf den 1. Mai Polizisten versucht, einen abgelehnten Flüchtling zur Abschiebung abzuholen. Dies misslang, weil andere Bewohner den Beamten entgegentraten und den schon gefesselten Mann befreiten. Auf eine Landtagsanfrage hin schilderte das Landesinnenministerium die Lage später so: "Da sich die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten zwischenzeitlich einer Gruppe von circa 150 bis 200 aggressiven Unterkunftsbewohnern gegenüberstanden, wurde der Abzuschiebende auf freien Fuß entlassen. Letztendlich zogen sich die polizeilichen Einsatzkräfte zurück (...)."

Öffentlicher Aufschrei

Als das öffentlich wurde, erhob sich ein Aufschrei. Von einem "Angriff auf den Rechtsstaat" war die Rede, von einem "rechtsfreien Raum" und "Staatsversagen". Das mediale Interesse war erheblich, Politiker fast aller Parteien verurteilten die Gegenwehr.

Indes hatte die Polizei begonnen, einen zweiten Einsatz vorzubereiten. Er fand drei Nächte später statt. 500 Polizisten rückten an. Bilanz beider Nächte: 292 Personenkontrollen, elf verletzte LEA-Bewohner, sechs verletzte Polizisten, 24 Widerstandshandlungen, 26 Fluchtversuche und 37 Ermittlungsverfahren: unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und Rauschgiftdelikten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte später im Landtag, der Einsatz sei "sorgfältig geplant, professionell vorbereitet und erfolgreich durchgeführt" worden. "Die Polizei hat in Ellwangen eine hervorragende, um nicht zu sagen eine exzellente Arbeit geleistet."

Abgeschlossen war die Sache damit nicht, sie hatte politische wie juristische Nachspiele. Im Landtag wurde Strobl von der Opposition vor allem für die Informationspolitik angegriffen, außerdem verschärfte sich die Debatte um

Einsätze mit Nachspielen Vor einem Jahr fanden in der LEA Ellwangen zwei überregional beachtete Polizeieinsätze statt. Sie beschäftigen Justiz und Politik bis h....

misslingende Abschiebungen generell. Vor Gericht liefen Strafverfahren gegen beteiligte Migranten an, aber auch verwaltungsrechtliche Verfahren gegen das Land, um zu klären, ob die Einsätze rechtmäßig waren. Beide Nachspiele laufen bis heute. "Die Ereignisse in der LEA Ellwangen liegen rund ein Jahr zurück, erledigt sind sie aber noch lange nicht", sagt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Seine Fraktion reicht am Montag einen 14 Punkte umfassenden Fragenkatalog an Strobl ein, um auf diesem Weg einen "Sachstandsbericht" zu erhalten.

Auch Gerichte sind noch mit der Sache befasst. Laut Staatsanwaltschaft Ellwangen sind bisher zwar 14 Verurteilungen ergangen und insgesamt 14 Verfahren eingestellt worden. Anhängig seien noch fünf. Eines, in dem es um Widerstand gegen Polizisten während der Großrazzia geht, nahm im März eine bemerkenswerte Wendung. Ein Richter meldete Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Vorgehens an und forderte Nachermittlungen. Es geht um die Frage: Hätten die Polizisten jeweils einen Durchsuchungsbeschluss für einzelne Zimmer gebraucht, als sie in der LEA Türen öffneten?

Sollte es sich bei Zimmern von Flüchtlingsunterkünften um unter dem Schutz des Grundgesetzes stehende Wohnungen handeln und sollten die Beamten ohne ausreichende Rechtsgrundlage in diese eingedrungen sein, wäre Widerstand der Bewohner womöglich nicht strafbar. Das Land verneint das. Besitzer und Nutzer der LEA-Räume sei das Regierungspräsidium Stuttgart, und das habe der Polizei die Durchsuchung erlaubt.

Doch ansatzlos sind die Bedenken des Richters nicht. Das Verwaltungsgericht Hamburg qualifizierte in einer Entscheidung vom Februar (9 K 1669/18) Zimmer in Sammelunterkünften sehr wohl als "Wohnung im engeren Sinn". Auch handele es sich "um eine Durchsuchung, wenn Vollstreckungspersonen eine Wohnung öffnen und betreten, um darin bestimmte Personen aufzufinden und zu ergreifen".

Ob das Amtsgericht Ellwangen das im vorliegenden Fall ähnlich sieht, ist offen. Das Verfahren läuft noch, ebenso eines am Verwaltungsgericht Stuttgart, wo ein betroffener Asylbewerber das Land wegen des Einsatzes verklagt. Ellwangen beschäftigt Justiz und Politik vorerst weiter.

Graphic

Polizeieinsatz vor einem Jahr in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen: Es gibt Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Foto: Stefan Puchner/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: DEUTSCHE LANDTAGE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); GESETZGEBUNGSORGANE (89%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); REGIERUNGSKABINETTS (78%); ERMITTLUNGEN (76%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (76%); NEGATIVE NACHRICHTEN (76%); POLITISCHES ASYL (76%); RETTUNGS- UND NOTFALLDIENSTE (76%); RICHTER (76%); STAATSANWÄLTE (76%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); GERICHTSHÖFE (72%); GESETZGEBUNG (72%); DROGENKRIMINALITÄT (71%); POLIZEIKRÄFTE (71%); RECHTSSTAATLICHKEIT (71%)

Einsätze mit Nachspielen Vor einem Jahr fanden in der LEA Ellwangen zwei überregional beachtete
Polizeieinsätze statt. Sie beschäftigen Justiz und Politik bis h....

Industry: STAATSANWÄLTE (76%)

Geographic: DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: April 27, 2019

End of Document